



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו**

מס' תיק: 13/21/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום**

התובעת:

**נציגות ועד הבית
באמצעות ב"כ עו"ד חן אסתר
הרצל 143 נהרייה**

נגד

הנתבעים:

1. **מלול פורטונה**
2. **משכית איילת**
3. **שתייהן באמצעות ב"כ עו"ד הררי אופיר חיים
שד' הגעתון 20, ת.ד. 614, נהרייה
ברזלי דניאלה אליזבט אוה עניינה הסתיים**

פסק דין

תביעה מכוח סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן – **חוק המקרקעין**), לחיוב
הנתבעות בתשלום חלקן בהוצאות האחזקה והניהול של הרכוש המשותף.

הבית המשותף, הצדדים ויריעת המחלוקת

1. במרכז ההליך בית משותף ברחוב העלייה 65 בנהרייה הידוע כגוש 18209 חלקה 403.
הבית בן שבע קומות בחזיתו המזרחית ושש קומות בחזית המערבית, מונה כיום 89
יחידות (להלן – **הבית המשותף**).

2. נתבעת 1 היא בעלת הזכויות בשתי דירות בקומת הקרקע, הרשומות כתני חלקות
94 ו-95; נתבעת 2 היא בעלת הזכויות בדירה הרשומה כתת חלקה 96 שבקומות
קרקע וראשונה.

3. בשנת 1980 ובעת רישומו של הבניין כבית משותף, מנה הבית 92 יחידות, בכללן 6
היחידות הבאות: מחסן (סומן ת"ח 13), אולם (סומן ת"ח 14) וארבע חנויות (סומנו
תני חלקות 32, 33, 34 ו-35). לבית נרשם תקנון מוסכם בתאריך 04.09.1979 (להלן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/21/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

– **התקנון המוסכם**) ובו הוגדרו 6 יחידות אלו בשם "דירות הייחוד" (להלן – **דירות הייחוד**). מעבר לכך נקבעה בתקנון המוסכם הגדרה נוספת: "יחידות שלב ב", הכוללת 7 יחידות: 6 דירות הייחוד ות"ח 15, לגבי יחידות שלב ב', נקבעו בתקנון המוסכם הוראות ספציפיות.

4. בתאריך 20.7.2010 תוקן צו רישום הבית המשותף, במסגרתו בוטלו דירות הייחוד ותחתן נרשמו 3 דירות חדשות ת"ח 94, ת"ח 95 ות"ח 96 - הדירות העומדות במרכז ההליך שלפניי (להלן – **דירות הנתבעות** או **הדירות החדשות**).

5. בכתב התביעה, עתרה הנציגות לחיוב הנתבעות בתשלום חובן במיסי ועד הבית לשנת 2020. נוכח טענת הנציגות להעדר תקנון מוסכם לבית המשותף, חישה הנציגות את חלקה של כל אחת מהנתבעות בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין, קרי; לפי יחס שטח רצפת הדירה אל שטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף; בהתאם לכך, ביקשה הנציגות לחייב את נתבעת 1 בסכום של 10,381 ₪ ואת נתבעת 2 בסכום של 11,216 ₪.

6. מנגד, טענו הנתבעות שהן פטורות מהשתתפות בהוצאות האחזקה והניהול של הרכוש המשותף. הנתבעות מסתמכות על סעיף 4(ב) לתקנון המוסכם הפוטר את דירות הייחוד מתשלום "הוצאות החזקת ובדק הרכוש המשותף של הבית"; לטענתן, עם ביטולן של דירות הייחוד בשנת 2010, הפכו דירותיהן ל"יחידות שלב ב"; מתוקף מעמדן זה, הן פטורות מתשלום מיסי ועד הבית, בהיותן אגף נפרד בבית המשותף, כפי שעולה לטעמן מסעיפים 3, 5 ו-6 לתקנון המוסכם, הקובעים הצמדה של הקירות החיצוניים ליחידות שלב ב', תוך השתתפות החיוב באחזקתם על בעלי יחידות שלב ב'; שלילת זכותן של יחידות שלב ב' להיכנס לתחומי בריכת השחייה המשותפת וכן איסור שימוש של יחידות שלב ב' בחניון המשותף.

7. לטענת הנתבעות, לאורך כל השנים יחידות שלב ב' לא נשאו בעלויות כלשהן בגין התחזוקה השוטפת של הרכוש המשותף ואף לא עשו שימוש בבריכת השחייה, בחניון או במעלית.

8. הנתבעות מפנות לתביעה קודמת שהגישה הנציגות נגד הנתבעות, במסגרתה עתרה לחיובן בהוצאות **שיפוץ** הבית המשותף (להלן – **ההליך הקודם**); בטיעוניה שם,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/21/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אישורה הנציגות שיחידות שלב ב' פטורות מתשלום מיסים שוטפים, במובחן מחובתן להשתתף בהוצאות שיפוץ הבית. בנסיבות אלו, נטען שהנציגות מושתקת לטעון אחרת בהליך כאן.

דיון והכרעה

9. המחלוקת בתיק שלפניי, בשאלת המקור החוקי לחיוב הנתבעות בתשלום חלקן בהוצאות הדרושות לאחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, ובכלל זה השאלה האם פטורות הנתבעות מחיוב זה.

10. כאמור, טוענת הנציגות להעדר תקנון מוסכם ומשכך עותרת לחיובן של הנתבעות בהוצאות האחזקה של הבית המשותף מכוח סעיף 58 לחוק המקרקעין. מנגד, טוענות הנתבעות שהתקנון המוסכם שריר וקיים ומכוחו הן זכאיות לפטור מהשתתפות בהוצאות הרכוש המשותף.

11. המקור לחיוב בעל דירה בתשלום חלקו בהוצאות התחזוקה והניהול של הרכוש המשותף קבוע בסעיף 58 לחוק המקרקעין הקובע ש"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר..." (הדגשה אינה במקור – ע"מ).

12. לפי סעיף 58 לחוק המקרקעין ברירת המחדל היא שהשתתפות בעל דירה בהוצאות האחזקה של הרכוש המשותף תיעשה לפי חישוב יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות, אלא אם נקבע בתקנון המוסכם שיעור השתתפות אחר. מקור נוסף היכול לשמש בסיס לחישוב שיעור השתתפות אחר בהוצאות האחזקה של הרכוש המשותף הוא קיומה של החלטת בעלי הדירות פה אחד על שיעור השתתפות אחר מזה הקבוע בסעיף 58 לחוק המקרקעין או מזה הקבוע בתקנון המוסכם [ראו: סעיף 62(א) לחוק המקרקעין; עש"א (מחוזי חיפה) 10493-07-11 אייל מנחם נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף, ברח' המגינים 53, חיפה (24.10.2011)].



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו**

מס' תיק: 13/21/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

13. סעיף 61 לחוק המקרקעין קובע שבית משותף יתקיים לפי תקנון המסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף. לפי סעיף 62 לחוק המקרקעין שכותרתו "תקנון מוסכם", רשאים בעלי הדירות לערוך תקנון משלהם; בהעדר תקנון מוסכם יראו את התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, כתקנון שנרשם על ידי בעלי הדירות. ככל שקיים תקנון מוסכם אך הוא שותק ביחס לנושא מסוים המוסדר בתקנון המצוי, תחול עליו ההוראה שבתקנון המצוי (סעיף 64 לחוק המקרקעין).

14. התקנון הוא הסכם בין בעלי הדירות לבין עצמם, ומשנרשם בפנקס הבתים המשותפים ניתן לו מעמד קנייני וכוחו יפה כלפי בעלי הדירות בבית המשותף, וגם כלפי אלו שנעשו בעלי דירות לאחר מכן [סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין; (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 514/20 ע.י.ר. קרן - השפע נדל"ן בע"מ נ' יעקובי עציון (נבו, 10.08.2021); רע"א 3463/11 עזבון המנוח אהרונן שלמה נ' עופר מרכזים בע"מ (נבו, 16.01.2013); עש"א (מחוזי מרכז) 3210-05-21 אלי רוני ואבי יוזמה ופתוח בע"מ נ' מורן טכנולוגיות ניקוי בע"מ (נבו, 08.10.2021)].

15. לצורך עריכת שינוי בהוראותיו של תקנון מוסכם, נדרש רוב של בעלי דירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם ככל שמדובר בשינוי שיש בו לשנות זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק המקרקעין, נדרשת הסכמתם של אותם בעלי דירות לצורך עריכת השינוי (סעיף 62(א) לחוק המקרקעין).

16. לבית המשותף שלפניי קיים תקנון מוסכם שנרשם בתאריך 04.09.1979 ולא ברור על מה סומכת הנציגות טענתה להעדר תקנון מוסכם. יצוין שטענה זו הועלתה על ידי הנציגות כבר בהליך אחר שמספרו 8-71-17, בתביעה שהגיש נגדה אחד מבעלי הדירות בבית המשותף, שם נטען על ידי הנציגות, שהתקנון המוסכם בוטל על ידי בית המשפט המחוזי, ראו מתוך פסק הדין שניתן ביום 26.02.2019 על ידי כב' המפקח (כתוארו אז) יובל וסרקרוג, שצורף לכתב ההגנה של הנתבעות:

"אציין כי הנתבעת טענה בדיון מיום 16.3.17 כי בית המשפט המחוזי ביטל את התקנון המוסכם שנרשם לבית וכי בעלי הזכויות עומלים על הכנת תקנון חדש, אלא שהחלטת בית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/21/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשפט המחוזי לא הוגשה לתיק. בכל מקרה אף אם אניח כי
בוטל התקנון המוסכם הרי שכל עוד לא אושר תקנון מוסכם אחר
או מתוקן, הדין החל הוא הדין הכללי כפי שקבוע בסעיף 58 לחוק
המקרקעין".

17. החלטת בית המשפט המחוזי המוזכרת בהחלטה היא ככל הנראה פסק הדין שניתן
בתיק עש"א (מחוזי חיפה) 25515-12-13 **משכית נ' נציגות הבית המשותף ברחוב
העליה 65 נהריה** (נבו, 01.04.2014) שניתן בערעור על פסק הדין בהליך הקודם. כפי
שיובא להלן, לא ניתן ללמוד מפסק הדין של בית המשפט המחוזי, שהתקנון
המוסכם בוטל, ומשכך נקודת המוצא לבחינת טענות הצדדים היא התקנון
המוסכם, כטענתן של הנתבעות.

האם התקנון המוסכם פוטר את הנתבעות מתשלום דמי ועד הבית?

18. בכתב ההגנה טענו הנתבעות שממועד הקמת הבית המשותף, היו הן פטורות
מתשלום הוצאות אחזקתו וניהולו של הרכוש המשותף מתוקף היותן אז, נמנות על
דירות הייחוד. הנתבעות אינן מכחישות את העובדה שבשנת 2010 תוקן צו רישום
הבית המשותף ושבמסגרת התיקון בוטלו דירות הייחוד.

19. מכאן, ובניסיון להתנער מחיובן בהוצאות האחזקה והניהול של הרכוש המשותף,
טוענות הנתבעות שעם ביטול רישומן של דירות הייחוד "**מבחינה משפטית "באו
לעולם" דירות שלב ב"**" (סעיף 10.10 לכתב ההגנה), קרי; דירות הייחוד הפכו להיות
"יחידות שלב ב". מדוע מבקשות הנתבעות להיכלל על יחידות שלב ב'? הואיל ואלו
מובדלות בתקנון המוסכם מיתר הדירות בבית המשותף, באופן המחריג אותן
לכאורה מחובת ההשתתפות בהוצאות האחזקה המשותפות.

20. אין זו הפעם הראשונה שהנתבעות טוענות שיש לראות בהן "יחידות שלב ב". בהליך
הקודם העלו הנתבעות טענה זו, "אחת לאחת", כפי שעולה מפסק הדין שניתן בהליך
הקודם ע"י כב' המפקחת (כתוארה אז) ציפורה פיגנבוים [ראו: (המפקח על



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/21/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המקרקעין חיפה) 47/11 נציגות הבית המשותף רחוב העליה 65 נהריה נ' משכית
(ניתן ביום 28.10.2013):

**"הנתבעות לעומת זאת מפרשות את סעיפי התקנון המוסכם
כפוטרים אותן באופן חד משמעית מהשתתפות בעלות השיפוף.
הן גם בדעה שהן מהוות אגף נפרד, שנבנה בשלב מאוחר יותר,
והתובעת מקפידה על הפרדת הניהול וההנגשה של חלקי
הרכוש המשותף שבכל אגף לבעלי הדירות באגף האחר"**

21. טענה זו של הנתבעות הוכרעה בפסק הדין בהליך הקודם. לאחר סקירת הליכי
רישום הבית המשותף וניתוח הוראות התקנון המוסכם, נקבעו המסקנות הבאות:

- א. מדובר במחלוקת משפטית שפתרונה מצוי בהוראות התקנון המוסכם.
- ב. יחידות שלב ב', להבדיל מדירות הייחוד, לא קבלו שום פטור מתשלום החלק היחסי שלהן בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף.
- ג. לאחר שניתן צו התיקון דירות הנתבעות אינן דירות ייחוד ואינן דירות שלב ב', שכן דירות הייחוד אינן קיימות עוד במרשם המקרקעין, הואיל ובוטלו.
- ד. אין למצוא בתקנון המוסכם הוראה הפוטרת דירה מתשלום הוצאות האחזקה של הרכוש המשותף. גם לו הייתה מתקבלת פרשנות התקנון המוסכם שהדירות החדשות "יורשות" את זכויות דירות שלב ב', ואלו יורשות את זכויות דירות האיחוד, הרי לא זו בלבד שבתקנון המוסכם ישנה התייחסות מפורשת ונפרדת למקבץ הדירות האלו, אלא שגם אין חפיפה או הלימה בין דירות שלב ב' לבין הדירות החדשות כפי שנרשמו בצו התיקון. לשון אחרת: לא דירות הייחוד ולא דירות שלב ב' קיימות עוד. תחתיהן נבנו/הוגדרו דירות חדשות עם מאפיינים חדשים, למצער מבחינת שטחן וחלקיהן היחסיים ברכוש המשותף, ולא הוקנו להן בתקנון המוסכם זכויות עודפות כלשהן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/21/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

22. על פסק הדין בהליך הקודם הגישו הנתבעות ערעור לבית המשפט המחוזי, עש"א (מחוזי חיפה) 25515-12-13 שאוזכר לעיל, שבו אומצו באופן מלא קביעותיה של הערכאה הדיונית, ונקבע כדלקמן:

"המחלוקת בין הצדדים היא מחלוקת משפטית, שעניינה פירוש הנכון של תקנון הבית המשותף...

על פי תקנון הבית המקורי, "דירות הייחוד" אכן הופטרו מנשיאה בתשלום דמי ההשתתפות בהחזקת הרכוש המשותף. לעומת זאת, "דירות שלב ב'" הודרו משימוש במתקנים מסוימים בבית המשותף, ואולם, לא מצאתי כי תקנון הבית המשותף פטר את "דירות שלב ב'" מלשאת בתשלומים להחזקת הרכוש המשותף.

נראה הדבר, שהמערערות טוענות כי הן בעלות "דירות הייחוד" משום שרק מכוחה של טענה זו תופטרנה הן מלשאת בתשלומים הדרושים להחזקת הרכוש המשותף, ואולם, כמו כב' המפקחת, אף אני סבור, שפרשנותן של המערערות את תקנון הבית אינה נכונה.

ניתן להבין את הוראות הפטור שהוענקו בתקנון המקורי ליחידות שהוגדרו בתקנון המקורי כ"דירות הייחוד". "דירות הייחוד" היו למעשה שטחים מסחריים, שהתנהלו באגף נפרד של הבית המשותף, ונראה שהיעוד המיוחד שלהן אז, הוא שהכתיב את הגדרתן כ"דירות הייחוד". ואולם, משעה ש"דירות הייחוד" שינו את מהותן, והפכו להיות "דירות שלב ב'", יש לבחון, האם על פי התקנון, "דירות שלב ב'" זכאיות ליהנות מפטור מנשיאה בתשלום הדמים הדרושים לאחזקת הרכוש השותף. בעניין זה קבעה כב' המפקחת, כי " ... דירות שלב ב', להבדיל מדירות הייחוד, לא קיבלו שום פטור מתשלום החלק היחסי של הן בהוצאות הרכוש המשותף".

לא מצאתי כי בקביעתה זו של כב' המפקחת נפלה שגגה, ומשמעות הדברים היא, כי משעה ש"דירות הייחוד" הפכו להיות "דירות שלב ב'", נושאות "דירות שלב ב'" בתשלום הדמים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/21/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדרושים לאחזקת הרכוש המשותף, לרבות התשלום עבור
עבודות השיפוץ שבוצעו.

כאמור, בתאריך 20.7.2010 תוקן צו רישום הבית המשותף. בצו
המתקן נקבע כי "יחידות 13, 14, 32, 33, 34, 35 - יבוטלו כולל
הצמדותיהן". במקום היחידות שבוטלו, נרשמו יחידות 94, 95 ו-
96, הן היחידות המצויות בבעלות המערערות.

המסקנה המתבקשת מתיקון צו הרישום היא, שגם אם בשלב
כלשהו בעבר, ליחידות שבתחילה ענו להגדרת "דירות הייחוד"
ולאחר מכן הפכו להיות "דירות שלב ב'", היה פטור כלשהו
מתשלום הדמים לנציגות הבית, הרי שהפטור אינו קיים עוד,
ממש כשם שהיחידות הנזכרות כבר אינן קיימות..."

23. הנה כי כן, בפסק הדין בהליך הקודם והן בערעור עליו נדונו טענות הנתבעות לגופן
ונקבע שאין לראות בדירות הנתבעות דירות ייחוד או יחידות שלב ב'. משמעות
הדברים היא שהחל משנת 2010 אין בבית המשותף סוגים שונים של דירות. בקביעה
זו נוצר "מעשה בית דין", המקים מחסום דינוני המונע התדיינות נוספת בנושאים
ובשאלות שהוכרעו עובדתית או משפטית.

24. אין ממש בטענת הנתבעות כי פסק הדין בהליך הקודם והן פסק הדין שניתן בערעור
עליו אינם רלבנטים הואיל ועסקו בשאלת חיובן של הנתבעות בשיפוץ חד פעמי של
הבניין ולא בחיובן במיסוי וועד שוטפים, נושא המחלוקת בתיק דנא. בפסק הדין
שניתן בהליך הקודם והן בפסק הדין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי, נדרשו שתי
הערכאות לפרשנותו של התקנון המוסכם. התוצאה הסופית הנובעת ממלאכת
פרשנותן של שתי הערכאות היא אחת, ואף אני מסכימה לה: תיקון הצו בשנת 2010
הביא לביטול דירות הייחוד והן לביטול יחידות שלב ב'. משבוטלו אלו, אין כל
רלבנטיות לסעיפים שבתקנון המוסכם, הנוגעים ליחידות ולדירות אלו, בכללן
סעיפים 3, 5 ו-6 לתקנון המוסכם, עליהן סומכות הנתבעות טענותיהן לפטור
מהוצאות דמי ועד הבית. משאיבדו סעיפים אלו מכוחם והפכו להיות חסרי משמעות
בעקבות תיקון צו הרישום בשנת 2010, הרי שלא קיימת עוד הוראה בת תוקף
בתקנון ביחס לאופן חישוב מיסי ועד הבית.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו**

מס' תיק: 13/21/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

25. בהעדר הסדר תקנוני אחר בעניין שיעור ההשתתפות בהוצאות האחזקה והניהול של הרכוש המשותף, חובתו של כל בעל דירה בבית המשותף, לרבות הנתבעות, לשלם את חלקו בהוצאות האחזקה והניהול של הרכוש המשותף, על פי המנגנון הקבוע בסעיף 58 לחוק המקרקעין קרי; לפי חישוב יחס שטח רצפת הדירה אל שטח הרצפה של כל הדירות; ואין כל נפקות לשאלה אם מדובר בהוצאה שוטפת או בהוצאה מיוחדת.

26. דברים אלו מתיישבים עם פסיקתו של כב' המפקח (כתוארו אז) וסרקרוג בתיק (המפקח על המקרקעין חיפה) 71/2017 לוי נ' נציגות הבית המשותף שאוזכרה לעיל, בעקבותיה החלה הנציגות לחשב את מיסי ועד הבית של כל דירה, לפי מפתח החישוב הקבוע בסעיף 58 לחוק המקרקעין.:

"בענייננו אין בהוראות התקנון המוסכם של הבית כדי לשנות מסעיף 58 לחוק המקרקעין...בכל מקרה אף אם אניח כי בוטל התקנון המוסכם הרי שכל עוד לא אושר תקנון מוסכם אחר או מתוקן, הדין החל הוא הדין הכללי כפי שקבוע בסעיף 58 לחוק המקרקעין".

27. אין ממש בטענת הנתבעות בסעיפים 9-10 לסיכומיהן, שמדובר ב"אוביטר" ולכן הנציגות לא הייתה רשאית להסתמך על פסק דין זה. כאמור, בהעדר הוראה בתקנון המוסכם הקובעת שיעור השתתפות אחר מזה הקבוע בסעיף 58 לחוק המקרקעין, ברירת המחדל היא שיש לפעול לפי סעיף זה, ולא נדרשת החלטה שיפוטית לשם כך. יש לדחות גם את טענת הנתבעות בסעיף 10 לסיכומיהן הנוגעת לצורך בכינוס אסיפת דיירים לצורך שינוי שיטת החישוב.

28. ככל שבעבר נהנו הנתבעות מאי תשלום דמי ועד בית או מתשלום סכום מופחת, שלא מכוח הוראה בתקנון המוסכם או החלטה פה אחד של כל בעלי הדירות, הרי שהפסקת נוהג זה, בדין נעשתה. במאמר מוסגר יצוין כי חיוב דירותיהן של הנתבעות, במיסי ועד הבית עבר מספר "גלגולים" לאורך השנים. בתחילה היו דירותיהן פטורות מתשלום לחלוטין. בהמשך, בעקבות פסק הדין בהליך הקודם החלה הנציגות לגבות מהנתבעות תשלום דיפרנציאלי בגין דמי ועד הבית השוטפים, בתקופה זו אף החלו הנתבעות להשתמש בבריקה המשותפת (פרוטוקול דיון מיום



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/21/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

01.05.22 עמ' 7 שו' 43-41, עמ' 8 שו' 12-10, 37-36). בעקבות פסק הדין בתיק (המפקח על המקרקעין חיפה) 71/17 שאוזכר לעיל, נדרשו הנתבעות להתחיל לשלם את מיסי ועד הבית לפי סעיף 58 לחוק המקרקעין, ומשסרבו הוגשה התביעה דנא.

29. החלטה על מתן פטור מתשלום מיסי ועד בית או מתן "הנחה" בגובה החיוב, טעונה הסכמה פה אחד של בעלי הדירות כולם, או לחלופין הוראה בתקנון על כך. הרציונל העומד מאחורי הדברים הוא, שמתן הקלה לבעל דירה פלוני בתשלום דמי ועד בית, עלול להעמיס על בעלי הדירות האחרים חיוב גבוה יותר. בעניין זה קובע סעיף 62(א) לחוק המקרקעין שלא ניתן להטיל על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק, אלא בהסכמתם [לעניין מתן פטור או הקלה מתשלום דמי ועד שוטפים לבעל דירה המשמש כחבר נציגות ראו פסק דינו של כב' המפקח מאיר פורת בתיק (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 36/21 משה נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עין חי 8 הוד השרון (נבו, 30.09.2021)].

30. בהקשר זה אפנה לעש"א (מחוזי חיפה) 10493-07-11 שאוזכר לעיל, שנסיבותיו שונות מהמקרה שלפניי אך האמור בו רלבנטי ונכון גם בעניינו:

"ככל שבעלי היחידות בבית המשותף מסכימים ביניהם לחלוקה כלשהי של תשלום דמי האחזקה השוטפים, כי אז איש לא יעמוד בדרכם. ואולם, תוקפה המחייב של ההסכמה יכול להיות יפה אך ורק כל עוד יש הסכמה בין בעלי היחידות לחלוקה שנקבעה. משעה שאחד מבעלי היחידות אינו מסכים לחלוקת הנטל באופן שונה מזה שנקבע בחוק או בתקנון הבית המשותף, או חוזר בו מהסכמה שניתנה קודם לכן, לא ניתן עוד ללכת בדרך זו. מהראיות שהונחו בפני כב' המפקחת עלה, שבמשך שנים ארוכות נהג בבית המשותף הסדר מסוים, בדבר תשלום דמי אחזקה שוטפים באופן דיפרנציאלי. הסדר זה הביא בחשבון את העובדה, שבבית המשותף נכסים מסוגים שונים, המפיקים הנאה במידה שונה זה מזה מהרכוש המשותף. הסדר זה היה ככל הנראה מוסכם על כל בעלי הדירות, והיה אף מוסכם על המערערת בעת שרכשה את היחידה שבבעלותה. ההסדר שנהג, הפחית מנטל התשלום שהחניון היה חייב בו אלמלא ההסדר, ודמי האחזקה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/21/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

השוטפים לנציגות הבית, ששולמו על ידי החניון, היו נמוכים באופן ניכר לעומת החלקים הצמודים לחניון ברכוש המשותף של הבית.

כל עוד לא נרשם תקנון מוסכם לבית המשותף, ההסדר שנהג ינק את תוקפו המחייב מהסכמת בעלי הדירות. ואולם, כאמור לעיל, תוקפו של ההסדר היה יפה כל עוד קיימת הסכמה לנהוג לפיו. מהשלב שבו חזרה בה המערערת מההסכמה לנהוג על פי ההסדר שנהג, אין עוד אפשרות לחייבה לנהוג לפיו, ובאין תקנון מוסכם, יש לחלק את דמי האחזקה השוטפים לפי הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין.

...משקבע המחוקק הוראות מפורשות בחוק המקרקעין, בדבר אופן חלוקת נטל תשלום דמי האחזקה השוטפים בין בעלי היחידות בבית המשותף, כי אז יש לנהוג על פי הוראת החוק. נוהג, שיש בכוחו לחייב את מי שאינו מסכים לו, יכול להתקיים אך ורק במקום בו קיים חלל שלא הוסדר בחוק, ורק כאשר הציבור עליו חל הנוהג, מקבל את הנוהג על עצמו מתוך הכרה שחובה לנהוג לפיו. נוהג אינו יכול לחייב את מי שאינו מסכים לו, מקום בו המחוקק אמר את דברו.

בישום דברים אלה על המקרה שלפני, כי אז לא ניתן לחייב מכוחו של הנוהג את מי שאינו מסכים לו, שכן קיימת הוראת חוק מפורשת, ויש לחלק את תשלום דמי האחזקה לנציגות הבית על פי הוראות החוק..."

31. לא נעלמה מעיניי טענת הנתבעות כי החיוב שמבקשת הנציגות להשית עליהן מאלצן לשאת בנטל כבד, לכאורה באופן לא מותאם למידת ההנאה שהן מפיקות מהרכוש המשותף ולשימוש שהן עושות בו. ואולם טענה זו אינה יכולה לשמש בסיס לשינוי החיוב במסגרת ההליך שלפניי, ויש לבררה בתביעה שהגישו לאחרונה הנתבעות להכרזת הבית המשותף "בית מורכב", לפי סעיף 59 לחוק המקרקעין.

32. סיכומם של דברים, צודקות הנתבעות בטענתן כי תקנון הבית המשותף לא בוטל מעולם וכי הוא שריר וקיים; ואולם טענתן לפטור מתשלום מיסי ועד בית נדחית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/21/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

משקבעתי שלא קיימת הוראה בתקנון המוסכם המסדירה את חלוקת הוצאות הרכוש המשותף, ברירת המחל היא חיוב לפי סעיף 58(א) לחוק המקרקעין.

הטענה להשתק שיפוטי

33. בהליך הקודם, במסגרתו כאמור התקבלה תביעת הנציגות לחייב את הנתבעות בתשלום חלקן בהוצאות **שיפוץ** הבית המשותף, טענה הנציגות בכתב תשובתה כי הנתבעות פטורות מתשלום מיסי ועד הבית השוטפים. הנתבעות סבורות שדי בטענה זו כדי להקים השתק שיפוטי נגד הנציגות ולדחות תביעתה שלפניי תוך הפנייה לפסיקה רלבנטית. בכתב הגנתן הביאו הנתבעות ציטוטים חלקיים מהפסיקה, תוך הוצאת הדברים מהקשרם, וראוי היה לשקף את עיקרי הפסיקה בנושא.

34. כלל ההשתק השיפוטי קובע, שמקום שבו אחד מבעלי הדין מעלה טענה עובדתית או משפטית הסותרת טענה אחרת שהעלה באותו הליך או בהליך אחר, עלול להקים השתק שיפוטי שימנע ממנו העלאת הטענה [ע"א 513/89 Interlego נ' Exin-Lines, פ"ד מח(4) 133; ע"א 4170/14 כהן נ' כהן (נבו, 14.1.2016)]. השתק שיפוטי נגזר מעקרון תום הלב ותכליתו למנוע פגיעה בטוהר ההליך השיפוטי ובאמון הציבור במערכת המשפט, ולמנוע ניצולם לרעה של הליכים משפטיים [ע"א 1445/11 מרטינו נ' רילוב (נבו, 25.11.2012)].

35. תנאי הכרחי לקבלת טענה בדבר השתק שיפוטי הוא שהטענה שהועלתה בעבר התקבלה במסגרת ההליך המוקדם, או לכל הפחות הקנתה לטוען יתרון או טובת הנאה, גם אם לא זכה בהליך, אם כי ניתן למצוא בפסיקה דעות אחרות; בפועל, נוהגים בתי המשפט להחיל את כלל ההשתק השיפוטי במקרה של סטייה מהתכליות שעומדות בבסיסו – כאשר התנהלות בעל הדין הטוען טענות סותרות לוקה בחוסר תום לב או בניצול לרעה של ההליך המשפטי, בנסיבות המעידות על חוסר תום לב כגון העדר הסבר מניח את הדעת לשינוי הגרסה או הודאה במסירת דברים שאינם אמת בתצהיר ובעדות [ראו: בע"א 6744/22 מדינת ישראל – רשות מקרקעי ישראל נ' טבר (נבו, 07.07.2022) והפסיקה המובאת שם].

36. במקרה שלפניי, מדובר בטענה שחשיבותה בהליך הקודם הייתה משנית, ולא נדרשה לצורך ההכרעה במחלוקת שם. מותר לציין שהטענה לא התקבלה בהליך הקודם ואף לא הקנתה לנציגות יתרון או טובת הנאה. אין לראות בהעלאת הטענה בהליך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/21/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שלפניי משום "שינוי גרסה" של הנציגות, ודאי לא כזה הנגוע בחוסר תום לב; מדובר בשינוי שחל בעמדת הנציגות, ובהחלטתה להתחיל בגביית מיסי ועד שוטפים גם מהנתבעות, בעקבות פסק הדין בתיק (המפקח על המקרקעין חיפה) 71/17 שאוזכר לעיל.

37. יש לדחות אם כן את טענת הנתבעות בדבר השתק שיפוטי.

האם הוכח גובה החוב הנטען?

38. בסיכומיהן טענו הנתבעות שסכום התביעה לא הוכח על ידי הנציגות, משאין למצוא בתצהיר העד מטעם הנציגות כל פירוט בעניין זה.

39. דין הטענה להידחות. בכתב התביעה נטען בסעיף 8, שסכום ההוצאות השנתיות בגין החזקתו התקינה של הרכוש המשותף וניהולו עומד על סך 436,000 ₪. בסעיף 9 לכתב התביעה צוין חלקה של כל נתבעת בהוצאות אלו עבור שנת 2020, ובסעיף 10 הובא פירוט סכומים שהעבירו הנתבעות על חשבון החוב, והיתרה הסופית לתשלום.

40. נתבע ייחשב כמודה בכל העובדות הכלולות בכתב התביעה, זולת אלו שהכחיש באופן מפורש ומפורט בחלקו השלישי של כתב ההגנה (תקנה 14(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018). בסעיף 11 לכתב הגנתן של הנתבעות צוין: **"הנתבעים מודים באמור בסעיף 8 לכתב התביעה ויוסיפו וידגישו כדלקמן"**; קרי, הנתבעות הודו בסכום ההוצאות השנתיות של הרכוש המשותף. בהמשך הדברים, אין למצוא הכחשה של סכום החיוב שבו חויבה כל דירה בשנת 2020, לרבות היתרה לתשלום לאחר ניכוי סכומים שהועברו "על החשבון". את טענותיהן בכתב ההגנה מיקדו הנתבעות בעמדתן כי הן פטורות כליל מהשתתפות בהוצאות הרכוש המשותף מכוח התקנון המוסכם. באי הכחשת הנתבעות את סעיפי כתב התביעה כמפורט, לא הייתה עוד חובה על הנציגות לכלול בתצהירה עובדות או נתונים בדבר גובה החוב. כתבי טענות הצדדים הם המגדירים את יריעת המחלוקת ואת גבולות הברור הנדרש. הכחשת טענה שהועלתה בכתב התביעה, יוצרת פלוגתא אותה נדרש התובע להוכיח. מנגד, אי הכחשה של טענה מסוימת, משחררת את התובע מהחובה להוכיח את אותה טענה. משהודו הנתבעות בסכום הוצאות האחזקה השנתיות של הרכוש המשותף ומשלא הוכחש על ידן סכום התביעה והחישובים שפורטו בכתב התביעה,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו**

מס' תיק: 13/21/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

יש לראותם כמוסכמים על הנתבעות, ולפיכך פטורה הייתה הנציגות מהכללת עניין זה בתצהיר מטעמה.

41. סיכומם של דברים, טענת הנתבעות שלא הוכח סכום התביעה, נדחית.

סוף דבר

42. התביעה מתקבלת במלואה מהנימוקים שפורטו. אני מורה על חיובן של הנתבעות בתשלום חובן בגין הוצאות האחזקה והניהול של הרכוש המשותף לשנת 2020 – הנתבעת 1 סך של 10,381 ₪ ונתבעת 2 סך של 11,216 ₪.

43. לאחר שנתתי דעתי להתנהלות הצדדים, לנושא המחלוקת, לקיומם של שלושה דיונים בהם דיון הוכחות; והארכת ההליך בחזרה על טענות שכבר נדונו והוכרעו בעבר, מצאתי לחייב **כל אחת** מהנתבעות בתשלום הוצאות ההליך בסך 5,000 ₪. הסכומים ישולמו בתוך 30 יום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום פסק הדין ועד לתשלום בפועל.

מזכירות תשלח העתק פסק הדין לצדדים ותסגור התיק שלפניי.

ניתן בלשכתי היום, כ"ז תמוז תשפ"ב, 28 יולי 2022, בהעדר הצדדים.

ע.נ. 13/21/2021

**עינת מידן בלום
מפקחת על רישום מקרקעין**